主題精選：登記對抗 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 說明登記對抗主義的意義及情形
發布日期: 2020-12-17
內文
• (一) 債權約定物權化(內部關係公示化)：
1. 分管約定或決定：不動產共有人間關於共有物使用、管理、分割或禁止分割之約定或依第
八百二十條第一項規定所為之決定，於登記後，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，
具有效力。(民§826-1)
2. 流抵約定：約定於債權已屆清償期而未為清償時，抵押物之所有權移屬於抵押權人者，非
經登記，不得對抗第三人。(民§873-1)
3. 絕賣條款：典權附有絕賣條款非經登記，不得對抗第三人。(民§913II)
4. 信託登記：以應登記或註冊之財產權為信託者，非經信託登記，不得對抗第三人。(信§4)
• (二) 用益物權設定目的及使用方法登記：
1. 地上權(民§836-2)：地上權人應依設定之目的及約定之使用方法，為土地之使用收益；未
約定使用方法者，應依土地之性質為之，並均應保持其得永續利用。前項約定之使用方
法，非經登記，不得對抗第三人。
2. 農育權(民§850-3)：農育權準用民§836-2。
3. 不動產役權(民§859-2)：不動產役權準用民§836-2。
• (三) 事實行為登記：
1. 地上權(民§836-1)：土地所有權讓與時，已預付之地租，非經登記，不得對抗第三人。
2. 農育權(民§850-9)：農育權準用民§836-1。

3. 不動產役權(民§859-2)：不動產役權準用民
§836-1。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下